

해양수산부 고시 제2023-127호

「수산물분야 농수산물자조금의 관리 및 운영요령」을 다음과 같이 개정합니다.

2023년 08월 23일

해양수산부장관

1. 개정이유

‘23년 현재 8개 수산물자조금 단체가 자조금 거출 방식을 의무거출로 전환하였으며 이에 따라 품목별 회원이 증가할 것으로 기대되며 자조금 규모 확대 등 관련 업무량 증가도 예상되는 상황임.

이에 품목별 수산업자의 공동 이익에 적합하지 않은 비용계정은 삭제하고, 운영비 규제는 완화하여 대외여건 변화에 대응할 수 있도록 하고 일부 품목의 통합 자조금 운영 근거를 마련하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 품목을 통합하여 운영하는 품목에 조피볼락(우럭) 및 돔류를 추가(안 제4조)
- 나. 자조금 운영비 한도가 변하는(30%→20%) 자조금 규모 기준을 10억원에서 20억원으로 조정(안 제11조)
- 다. 경쟁력제고 비용계정 중 '원료·자재구입비 지원'항목 삭제([별표])

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「농수산물자조금의 조성 및 운용에 관한 법률」
- 나. 예산조치 : 해당없음
- 다. 합 의 : 해당없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

수산물분야 농수산물자조금의 관리 및 운영요령 일부개정고시

수산물분야 농수산물자조금의 관리 및 운영요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 "의한다"를 "따른다"로 한다.

제3조제1호 중 "광어 :"를 "광어:"로 하고, 같은 조 제2호 중 "민물장어 :"를 "민물장어:"로 한다.

제4조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 조피볼락(우럭) 및 돔류

제5조제1항 각 호 외의 부분 중 "각 호"를 "각 호와"로 한다.

제6조제2항 중 "감안하여"를 "고려하여"로 하고, 같은 조 제4항 중 "결위(闕位)로"를 "결원발생으로 인해"로, "잔여임기"를 "남은임기"로, "잔여 임기"를 "남은임기"로, "아니할"을 "않을"로 하며, 같은 조 제6항 본문 중 "출석에 의하여"를 "출석으로"로 한다.

제7조 중 "범위 내"를 "범위"로 한다.

제8조 중 "대행 한다"를 "대행한다"로 한다.

제11조제1호 및 제2호 중 "10억원"을 각각 "20억원"으로 하고, 같은 호 중 "2억원"을 "4억원"으로 한다.

제13조 중 "회계처리하여야 한다"를 "회계처리해야한다"로 한다.

제14조제1항 중 "대차대조표계정"을 "대차대조표 계정"으로 한다.

제16조제1호가목 중 "급여 : 사무국 직원(계약직 포함)"을 "급여: 사무국 직원(계약직을 포함한다)"으로 하고, 같은 호 나목 중 "제수당 : 사무국 직원(계

약직 포함)"을 "각종 수당: 사무국 직원(계약직을 포함한다)"으로 하며, 같은 호 다목 중 "법정부담금 :"을 "법정부담금:"으로 하고, 같은 호 라목 중 "퇴직급여충당금 :"을 "퇴직급여충당금:"으로, "임시직포함"을 "임시직을 포함한다"로 하며, 같은 호 마목 중 "일용직임금 :"을 "일용직임금:"으로 하고, 같은 조 제2호가목 중 "회의비 :"를 "회의비:"로 하며, 같은 호 나목 중 "복리후생비 :"를 "복리후생비:"로 하고, 같은 호 다목 중 "기타경비 :"를 "기타경비:"로 하며, 같은 조 제3호 중 "자산취득비 :"를 "자산취득비:"로 한다.

제17조제1항 중 "준수하여야"를 "준수해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "전용하고자"를 "전용하려는"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "2 이상을"을 "2를"로, "5 이상을"을 "5를"로 한다.

제19조제1항 본문 중 "체결하고자 하는"을 "체결하려는"으로 한다.

제20조제1항 중 "체결하고자 할 때"를 "체결하려는 경우"로, "작성하여야"를 "작성해야"로 한다.

제22조제1항 중 "의한"을 "부친"으로, "활용하여야"를 "활용해야"로 한다.

제23조제1항 전단 중 "경쟁입찰에 있어"를 "경쟁입찰에서"로 하고, 같은 항 후단 중 "아니하며"를 "않으며"로, "아니한다"를 "않는다"로 하며, 같은 조 제2항 중 "5일전"을 "5일 전"으로 한다.

제24조제1항 중 "작성, 비치, 결정할"을 "결정 및 작성하여 갖추어 둘"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제25조에 의한 수의계약"을 "제25조"로, "의한 협상에 의한 계약을 체결하려 할"을 "따른 계약을 체결할"로, "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제26조제2항 본문 중 "10인"을 "10명"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "대체"를 "갈음"으로 한다.

제27조제1항 본문 중 "참가하고자 하는"을 "참가하려는"으로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "대체"를 "갈음"으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제28조제1항 중 "체결하고자 하는"을 "체결하려는"으로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "이를 납부하게"를 "납부하게"로 하며, 같은 조 제4항 중 "5천만원이하"를 "5천만원 이하"로 한다.

제29조제1항 본문 중 "범위 내"를 "범위"로, "청구에 의하여"를 "청구로"로 하고, 같은 항 단서 중 "초래할"을 "줄"로, "범위 내"를 "범위"로 하며, 같은 조 제2항 중 "계약상대자의 청구에 의하여"를 "계약상대자가 청구할 경우"로 한다.

제30조 중 "때는 「대한민국헌법」 제54조제3항"을 "때는 「대한민국헌법」 제54조제3항"으로, "집행하여야"를 "집행해야"로 한다.

제31조 중 "아니하는"을 "않는"으로 한다.

제32조 중 "2018년 1월 1일"을 "2023년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별표 중 "0440 원료·자재구입비 지원"을 삭제한다.

부 칙

(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 별표 "계정과목의 종류 및 배열" 개정사항은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제2조(적용범위) 수산물분야 농수	제2조(적용범위) 수산물분야 농수	제2조(적용범위)	-----	
산자조금(이하 “자조금”이라 한	산자조금(이하 “자조금”이라 한		-----	
다)의 관리 및 운영에 관하여는	다)의 관리 및 운영에 관하여는		-----	
법령에 규정된 사항 이외에는	법령에 규정된 사항 이외에는		-----	
이 규정에 <u>의한다</u> .	이 규정에 <u>의한다</u> .		-----	<u>따른다</u> .
제3조(품목별 농수산업자) 「농수	제3조(품목별 농수산업자) 「농수	제3조(품목별 농수산업자)	-----	
산자조금의 조성 및 운용에 관	산자조금의 조성 및 운용에 관		-----	
한 법률 시행규칙」(이하 “규	한 법률 시행규칙」(이하 “규		-----	
칙”이라 한다) 제2조제6호에 따	칙”이라 한다) 제2조제6호에 따		-----	
라 고시하는 임의자조금단체의	라 고시하는 임의자조금단체의		-----	
농수산업자는 다음 각 호와 같	농수산업자는 다음 각 호와 같		-----	
다.	다.		-----	--.
1. <u>광어</u> : 유통업자 및 수출업자	1. <u>광어</u> : 유통업자 및 수출업자	1. <u>광어</u> :	-----	
2. <u>민물장어</u> : 유통업자	2. <u>민물장어</u> : 유통업자	2. <u>민물장어</u> :	-----	
제4조(농수산물 품목의 통합 또는	제4조(농수산물 품목의 통합 또는	제4조(농수산물 품목의 통합 또는	-----	
분리) 규칙 제3조에 따라 고시	분리) 규칙 제3조에 따라 고시	분리)	-----	
하는 품목은 다음 각 호와 같다.	하는 품목은 다음 각 호와 같다.		-----	.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)	-----	
<u><신 설></u>	<u><신 설></u>	4. <u>조피볼락(우럭) 및 돔류</u>	-----	
제5조(출연금 등 차등지급 기준)	제5조(출연금 등 차등지급 기준)	제5조(출연금 등 차등지급 기준)	-----	
① 「농수산물자조금의 조성 및	① 「농수산물자조금의 조성 및	①	-----	
운용에 관한 법률 시행령」(이	운용에 관한 법률 시행령」(이		-----	
하 “영”이라 한다) 제2조제1항	하 “영”이라 한다) 제2조제1항		-----	
에 따라 출연금등을 예산 내에	에 따라 출연금등을 예산 내에		-----	
서 차등 지급할 수 있는 고시	서 차등 지급할 수 있는 고시		-----	
기준은 다음 <u>각 호</u> 같다.	기준은 다음 <u>각 호</u> 같다.		-----	<u>각 호와</u> ---.

1. ~ 5. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

제6조(관리위원회 위원 선출) ①
(생 략)

② 농수산업자 중 총회에서 선
출하는 관리위원은 영 제4조제2
항 및 제4조제3항을 준용하여
지역별 농수산업자 수, 품목별
생산량 또는 출하량 등을 감안
하여 관리위원수를 배분하고,
총회 개최 전에 지역별 농수산
업자의 의견을 수렴하여 후보자
추천을 받은 후 총회에서 선출
할 수 있다.

③ (생 략)

④ 총회에서 선출한 관리위원의
궐위(闕位)로 재선출된 관리위
원의 임기는 잔여임기로 하며,
그 잔여 임기가 1년 미만인 경
우에는 재선출을 실시하지 아니
할 수 있다.

⑤ (생 략)

⑥ 관리위원의 선출은 총회 재
적 농수산업자의 과반수 출석에
의하여 개최하며 무기명 비밀투
표를 실시하여 다득표자로 선출
한다. 단, 후보자의 득표수가 동
일할 경우에는 연장자를 선출한

1. ~ 5. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제6조(관리위원회 위원 선출) ①
(현행과 같음)

② -----

----- 고려
하여 -----

-----.

③ (현행과 같음)

④ -----
결원발생으로 인해 -----
----- 남은임기-----
-- 남은임기-----
----- 않을
-----.

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----
----- 출석으
로 -----

----.

다.

⑦ (생 략)

제7조(관리위원수) 관리위원수는
법 제14조제1항의 관리위원수
범위 내에서 품목별 관리위원회
운영규정으로 정한다.

제8조(업무대행) 법 제14조제1항
에 따른 의무자조금관리위원회
의 위원장(이하 “관리위원장“이
라 한다)이 임기 도중 사퇴, 사
망 등으로 부득이하게 직무를
수행할 수 없을 때에는 법 제14
조제1항에 따른 의무자조금관
리위원회의 부위원장(이하 “관
리부위원장“이라 한다) 중 연장
자가 그 직무를 자동 승계하여
대행 한다.

제11조(의무자조금 운용에 사용되
는 비용의 기준) 법 제17조제7
항에서 해양수산부장관이 정하
는 기준이란 다음 각 호와 같다.

1. 전년도 이월액 및 법 제7조에
따른 의무자조금의 해당 연도
구성액을 포함한 총사업비 중
법 제4조에 따라 해당 연도에
사용한 의무자조금(이하 “의
무자조금 사용액”이라 한다)
이 10억원 이상인 경우: 의무

--.

⑦ (현행과 같음)

제7조(관리위원수) -----

범위-----
-----.

제8조(업무대행) -----

대행 한다.

제11조(의무자조금 운용에 사용되
는 비용의 기준) -----

-----.

1. -----

-- 20억원 -----

자조금 사용액의 100분의 20

2. 의무자조금 사용액이 10억원 미만인 경우: 의무자조금 사용액의 100분의 30. 다만, 2억원을 초과할 수 없다.

제13조(회계설치) 의무자조금사업의 회계는 별도의 계정을 설정하고, 수입 및 지출을 명백히 구분하여 회계처리하여야 한다.

제14조(계정의 분류) ① 계정과목은 대차대조표계정과 손익계산서 계정으로 구분한다.

② · ③ (생략)

제16조(운용비용의 범위) 법 제17조제7항 및 같은 법 제26조제4항에 따른 운용비용의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 인건비

가. 급여 : 사무국 직원(계약직 포함)에 대한 본봉, 직책수당, 장기근속수당 등 고정급여

나. 제수당 : 사무국 직원(계약직 포함)에 대한 상여금, 시간외근무수당, 특수업무수당 등 성과급여

다. 법정부담금 : 사용자가 부담하는 법정후생비(4대보

2. ----- 20억원

----- 4억원-----

-----.

제13조(회계설치) -----

----- 회계처리해야한다.

제14조(계정의 분류) ① -----

-- 대차대조표 계정-----

-----.

② · ③ (현행과 같음)

제16조(운용비용의 범위) -----

-----.

1. -----

가. 급여: 사무국 직원(계약직을 포함한다)-----

나. 각종 수당: 사무국 직원(계약직을 포함한다)-----

다. 법정부담금: -----

협)

라. 퇴직급여충당금 : 임직원
(계약직, 파트타이머 등 입
시직포함)의 퇴직급여충당
금 전입액 또는 지급액

마. 일용직임금 : 파트타이머,
촉탁 등 임시직원에 대한
임금 및 제수당

2. 경비

가. 회의비 : 대의원회, 위원
회, 소위원회, 워크숍 등
정상적인 업무수행을 위하
여 개최되는 회의

나. 복리후생비 : 사무국 직원
에 대한 법정복리비, 복리
시설 부담비, 후생비, 체육
비, 보건단련비, 신원보증
보험료 등

다. 기타경비 : 수용비, 제수
수료, 교육훈련비, 업무추
진비, 포상비, 여비, 통신
비, 임차료, 차량유지비 등

3. 자산취득비 : 비품구입, 보증 금 등

제17조(예산 변경) ① 사업계획을
수립할 때에는 제15조에서 정한
자조금사업 계정을 준수하여야
한다.

-

라. 퇴직급여충당금: -----
----- 입
시직을 포함한다-----

마. 일용직임금: -----

2. ---

가. 회의비: -----

나. 복리후생비: -----

다. 기타경비: -----

3. 자산취득비: ----- ---

제17조(예산 변경) ① -----

----- 준수해야 --

② 사업계획의 변경이나 집행상 불가피한 사유로 예산을 전용하고자 할 때에는 항간, 목간 전용은 법 제13조에 따른 의무자조금관리위원회 및 법 제24조에 따른 임의자조금위원회(이하 “위원회”라 한다) 의결 후, 해양수산부장관의 승인을 받아야 하며, 세목(사업명) 간 전용은 위원회 의결을 받아 전용할 수 있다.

③ (생략)

④ 제2항부터 제3항까지의 예산
변경 및 지출금액 변경이 당초
항 예산의 10분의 2 이상을 초
과하거나, 인건비의 당초 목 예
산의 10분의 5 이상을 초과하는
경우는 위원회 의결 후 총회의
의결을 거쳐 해양수산부장관의
승인을 받아야 한다.

제19조(계약의 방법) ① 위원장은
계약을 체결하고자 하는 경우에는
경쟁입찰에 부쳐야 한다. 단,
계약의 목적·성질·규모 등을
고려하여 필요하다고 인정될 때
에는 참가자의 자격을 제한하거
나 참가자를 지명하여 경쟁에
부치거나 수의계약을 할 수 있

②

전용하

려는

③ (현행과 같음)

④

2를

5를

제19조(계약의 방법) ① -----
----- 체결하려는 -----

에는 입찰일 전일부터 5일전까
지 공고할 수 있다.

제24조(예정가격) ① 위원장은
「국가를 당사자로 하는 계약에
관한 법률 시행령」 제7조의2부
터 제9조까지와 같은 법 시행규
칙 제4조부터 제13조에 따라 예
정가격을 작성, 비치, 결정할 수
있다.

② 제1항에도 불구하고, 제25조
에 의한 수의계약 및 제26조에
의한 협상에 의한 계약을 체결
하려 할 때는 예정가격을 작성
하지 아니한다.

제26조(협상에 의한 계약체결) ①
(생략)

② 제1항에 따라 최종적으로 제
안서를 평가하기 위하여 위원회
를 구성할 경우 평가위원회는
내부인사(관리위원, 농수산업
자, 농수산단체, 사무국)와 외부
인사(해양수산부 및 관계자, 소
비자, 전문가) 10인 내외로 구성
하며 내부인사와 외부인사의 비
율은 4:6으로 한다. 단, 용역계
약 금액이 1억원 이하인 경우로
서 1차 서류심사 또는 한 차례

----- 5일 전-----
-----.

제24조(예정가격) ① -----

----- 결정 및 작성하여 갖추
어 둘 -----
-----.

② ----- 제25조

따른 계약을 체결할 -----

----- 않는다.

제26조(협상에 의한 계약체결) ①
(현행과 같음)

② -----

----- 10명 -----

-----.

의 평가만으로 대상자를 선정할 때는 예외로 한다.

③ 제안서 평가 시 배점기준은 기술평가 80점, 가격평가 20점으로 하되, 가격평가의 기준이 명확하지 않는 경우에는 위원장이 따로 정하는 바에 따라 가격평가를 대체할 수 있다.

④ (생략)

제27조(입찰보증금) ① 위원장은 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자에게 입찰보증금을 입찰금액의 100분의 5이상으로 납부하게 하여야 한다. 다만, 제안서 평가에 의한 입찰시에는 지급각서로 대체할 수 있다.

② 입찰보증금을 납부할 경우에는 현금(채신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다) 또는 다음 각 호의 보증서등으로 납부하게 하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

③ (생략)

제28조(계약보증금) ① 위원장 및 담당직원은 계약을 체결하고자 하는 자에게 계약보증금을 계약금액의 100분의 10이상으로 납

-----.

③ -----

----- 같음-----.

④ (현행과 같음)

제27조(입찰보증금) ① -----
----- 참가하려는 -----

----- 해
야 -----.
----- 같
음-----.

② -----

----- 해야 -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제28조(계약보증금) ① -----
----- 체결하려는 -----

부하게 하여야 한다.

② 계약보증금은 현금 또는 이
규칙 제27조제2항 각 호에 규정
한 보증서등으로 이를 납부하게
하여야 한다.

③ (생략)

④ 계약금액이 5천만원이하인
계약을 체결할 경우에는 계약보
증금 전부 또는 일부를 면제할
수 있다.

제29조(선금금 지급) ① 선금금은
사업비의 15% 범위 내에서 우
선 지급하고 기성부분에 따라
집행하되, 계약상대자의 청구에
의하여 지급할 수 있다. 다만,
교육 및 연구용역 등 성질상 미
리 지급하지 않으면 사업에 지
장을 초래할 우려가 있는 경우
사업비의 80% 범위 내에서 우
선 지급할 수 있다.

② 잔금은 최종보고서에 대한
검사가 완료된 후 계약상대자의
청구에 의하여 지급한다.

③ (생략)

제30조(예산불확정 시의 예산집
행) 위원회는 부득이한 사유로
해양수산부장관이 회계연도 개
시 전까지 예산안을 승인하지

----- 해야 -----.

② -----

----- 납부하게 -----
-----.

③ (현행과 같음)

④ ----- 5천만원 이하-----

-----.

제29조(선금금 지급) ① -----
----- 범위-----

----- 청구로
-----.

----- 줄 -----
----- 범위-----
-----.

② -----
----- 계약상대자가
청구할 경우 -----.

③ (현행과 같음)

제30조(예산불확정 시의 예산집
행) -----

못한 때는 「대한민국헌법」 제 54조제3항의 규정을 준용하여 예산을 집행하여야 한다. 제31조(준용) 이 규정에 정하지 아니하는 계약사무 등은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용한다. 제32조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	--- 때는 「대한민국헌법」 제 54조제3항----- ----- 집행해야 -----. 제31조(준용) ----- 않는 ----- -----. 제32조(재검토기한) ----- ----- ----- 2023년 7월 1일 ----- ----- 6월 30일----- ----- 해야 -----.
--	--